

1502498-53.2021.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... dos Santos Marque, como sendo um dos autores dos dois roubos dos dias 13 e 27 de agosto de 2021, sendo que no primeiro roubo foi ele quem a abordou e a segurou pelo braço e no segundo ficou recolhendo os medicamentos.

Em juízo (fls. 960) disse que no primeiro roubo eram 04 indivíduos, eles entraram na farmácia e anunciaram o roubo, disseram que estavam armados, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502498-53.2021.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502498-53.2021.8.26.0068

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2249684/2021 - DEL.POL.BARUERI, 14791410 - DEL.POL.BARUERI, 1910/21/401 - DEL.POL.BARUERI, 4371/21/314 - DEL.POL.BARUERI, 2057/21/401 - DEL.POL.BARUERI, 2249684 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN CARLOS DA CONCEIÇÃO SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

AMARI DOS SANTOS MARQUES, EDERSON GUILHERME LUSTOSA DOS SANTOS, ÉRICK HENRIQUE DA SILVA, GUILHERME FRANÇA DOS SANTOS, JOHN CARLOS DA CONCEIÇÃO SILVA, GABRIEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no art. 157, §2º, inciso II, (por duas vezes), na forma do art. 71, caput, e no art. 288, caput, todos do Código Penal; e WESLEY REIS FEITOSA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, §2º, inc. II, combinado com art. 29, ambos do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, nesta comarca de Barueri, pelo menos

entre os dias 13 e 28 de agosto de 2021, os denunciados AMAURI, EDERSON, ÉRICK, GUILHERME, JOHN e GABRIEL, associaram para praticar crimes, e, por pelo menos duas vezes, entre meados e o final do mês de agosto de 2021, os acusados praticaram os roubos, sendo que na madrugada do dia 27 de agosto de 2021, os acusados juntaram-se com codenunciado WESLEY para a prática do segundo roubo.

A denúncia foi recebida (fls. 350/351).

Os réus foram citados: 1-Amauri - fls. 590; 2-Erick - fls. 752/3; 3-Guilherme - fls. 659; 4-Gabriel - fls. 655; 5-Wesley - fls. 443, 6-Ederson e 7-John - constituíram Defensores e foram citados em audiência.

Apresentaram resposta à acusação: 1-Amauri - fls. 647/648; 2-Erick - fls. 863/865; 3-Guilherme - fls. 681/697; 4-Gabriel - fls. 660/670; 5-Wesley - fls. 618/626; 6-Ederson - fls. 840/843 e 7-John - fls. 731/738, as quais não obstaram o prosseguimento da ação penal, mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 813/814 e 887).

Durante a instrução processual foram ouvidos os ofendidos, as testemunhas arroladas nos autos, e, ao final, os réus foram interrogados.

Na data de 13/09/2022 (fls. 988/989), o processo e o curso prescricional foram suspensos nos termos do artigo 366 do CPP, com relação ao acusado John Carlos da Conceição Silva, e, na mesma oportunidade foi determinada a produção antecipada de prova.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, e as Defesas apresentaram memoriais escritos.

O Ministério Público requereu a parcial procedência da ação. Para os réus Amauri, Erick, Ederson e Wesley, pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Com relação ao corréu Guilherme, requereu a absolvição do primeiro roubo e da associação criminosa. Quanto ao acusado Gabriel pugnou pela absolvição de todas as imputações, por insuficiência de prova. Em relação ao crime de roubo requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal com destaque à organização premeditada da ação criminosa com estratégia na ação, domínio na prática delitiva e pontuou, ainda, tratar-se de crime de alta lucratividade ante à grande quantidade dos medicamentos roubados com destinação para venda no mercado clandestino e ousadia do cometimentos de dois roubos no mesmo estabelecimento comercial. Consideração do mau antecedente para o delito do roubo e reincidência para o delito de associação para o acusado Ederson, por condenação anterior com trânsito em julgado em 25/08/2021. Aplicação da atenuante da confissão para os acusados Amauri e Erick. Requereu a majoração do delito de roubo em seu patamar máximo pelo concurso de agentes. Aplicação da continuidade delitiva para os acusados Amauri, Erick e Ederson. Pugnou por fim, pela fixação de regime fechado para todos os réus, com exceção ao réu Gabriel, com manutenção da prisão preventiva.

A defesa do réu Amauri requereu a absolvição de todas as acusações, em razão da ausência de provas. Alegou que o acusado foi obrigado a assinar seu depoimento em solo policial e que cometeu o crime sob influência de álcool e droga (fls. 992/995) e, para o caso de condenação, pugnou seja reconhecida a confissão na pena a ser fixada (fls. 992/995).

A defesa do réu Erick requereu a absolvição em razão da ausência de reconhecimento por parte das vítimas em Juízo e pela insuficiência de provas, bem como pela não ocorrência da prisão em flagrante. Subsidiariamente, pugnou em caso de condenação pela aplicação da atenuante da confissão e o afastamento da continuidade delitiva, por ter o acusado confessado apenas um dos roubos (fls. 996/999).

A defesa do réu Guilherme pleiteou a absolvição do acusado com aplicação do princípio do in dubio pro reo, e nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Pontuou que as vítimas não reconheceram Guilherme. Aduziu que o depoimento em solo policial de Amauri não oferece a mínima segurança, pois ele teria assinado sem saber ler e escrever e sem a presença de um advogado e, em juízo, foi categórico em afirmar que no dia 27/08/2021 estava com Cristiano e Juninho no local dos fatos. Quanto ao depoimento de Erick ao mencionar a participação de Guilherme, esse estaria se referindo ao Ederson Guilherme Lustosa dos Santos. Afirmou que as testemunhas de defesa apresentadas corroboraram a tese da defesa. Ione relatou que presenciou a entrega das chaves e documento do veículo a terceiro e que permaneceu

no local até as 23:00 horas. E a testemunha Francisco teria ficado com Guilherme no bar até as 01:30 na data dos fatos. E para o caso de parcial procedência, requereu a absolvição de Guilherme em relação o delito previsto no artigo 288 do CP, assim como o pedido absolvição em relação ao primeiro roubo ocorrido no dia 13/08/2022, requereu a aplicação da pena em patamar mínimo legal e regime inicial aberto, com a possibilidade do acusado recorrer em liberdade (fls. 1001/10).

A defesa do acusado Gabriel, reiterou os fundamentos da acusação e pleiteou a absolvição do acusado com aplicação do princípio do in dubio pro reo, por insuficiência de provas (fls. 1014/20).

A defesa do réu Wesley pleiteou a absolvição do acusado com aplicação do princípio do in dubio pro reo, e nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Consignou que não há provas de que o veículo utilizado no delito fosse o mesmo utilizado por Wesley. Apontou divergências entre o veículo de Wesley com o veículo periciado (fls. 1023/28).

A defesa do réu Ederson em sede preliminar requereu desmembramento do feito, pois o acusado teria lembrado no momento da realização da audiência que na data dos fatos encontrava-se em tratamento médico, após uma intervenção cirúrgica, e que o nosocômio informou à família do acusado que levaria em torno de 30 a 45 dias para levantar a documentação. No mérito, pleiteou sua absolvição, com aplicação do princípio in dubio pro reo. Aduziu que o acusado negou categoricamente a prática do delito e que se encontrava em tratamento médico.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, quanto ao pedido preliminar feito pela defesa do réu Ederson, para que seja desmembrado o feito objetivando serem buscadas provas documentais que dariam suporte à versão apresentada pelo acusado em juízo, de que ao tempo dos fatos estaria em tratamento médico, e portanto, não poderia ter participado dos crimes, deixo de acolher o pedido por ter se baseado exclusivamente na versão isolada apresentada pelo réu em seu interrogatório em juízo, mesma oportunidade em que o réu afirmou possuir em sua residência os documentos acerca da alegada situação médica e ainda assim nada foi anexado em sua defesa que consubstanciasse o pedido.

No mérito a ação penal é parcialmente procedente.

Materialidade delitiva para todos os crimes restou plenamente configurada.

Autorias delitivas em relação aos crimes de roubo e associação restaram parcialmente evidenciadas nos autos.

Com relação aos acusados Ederson, Amauri e Erick estão devidamente comprovadas as autorias dos delitos nos exatos termos descritos na denúncia, ficando afastadas as teses defensivas, pois a prova colhida nos autos é robusta e confirma a ocorrência dos fatos da maneira conforme narrada.

Quanto aos acusados Guilherme e Wesley as provas demonstraram suas participações apenas no segundo roubo.

Com relação ao acusado Gabriel não foram produzidas e apresentadas provas de que efetivamente teria participado de qualquer dos crime imputados.

Em relação ao crime de associação criminosa, com previsão no artigo 288, "caput" do Código Penal, houve a comprovação de estabilidade para a prática de crimes entre pelo menos três corréus, dentre eles, Ederson, Amaury e Erick, uma vez que as vítimas foram unâimes na afirmação de que foram quatro pessoas que fizeram as abordagens nos dois roubos, conforme ficará esclarecido durante a explanação da análise da prova colhida nos autos.

O réu John foi reconhecido de forma segura pela Declarante 01 e Testemunhas 01 e 02. O réu Amauri foi reconhecido pela Declarante 01. A testemunha Ronaldo, que teria emprestado o veículo utilizado no primeiro dos roubos ao réu Amauri, reconheceu fotograficamente este. O correu Amauri além de ter confessado a prática de ambos os crimes, ainda delatou os demais comparsas e apontou a atuação de cada corréu na ação criminosa (fls. 313/319).

O réu Amauri dos Santos Marque, em solo policial (fls. 27/28, 286/291 e 313/314), confessou os fatos a ele imputados e disse que participou dos dois roubos ocorridos em 13 e 27/08/2021, na Drogaria São Paulo situada à Rua Campos Sales, 591 - Centro

- Barueri. Afirmou que EDER foi o responsável pela organização da ação e venda dos produtos do crime. Afirmou que na data de 13/08/2021 praticou o roubo juntamente com JOHN, GUILHERME, EDER, GABRIEL E ALEMÃO. Disse que veio para a cidade de Barueri, juntamente com Gabriel, Alemão e Eder, no veículo Fiat/Palio, de Ronaldo Cipriano Galvão. Nessa data, um segundo veículo, Ford/Ka (placa adulterada com fita isolante) vieram John e Guilherme. Enquanto Guilherme permaneceu no veículo, John ingressou no local simulando ser cliente, em seguida ingressaram os demais. Anunciaram o roubo e recolheram três sacos de medicamentos apontados por Eder e deixaram o local. Ainda em Barueri, Eder e Alemão seguiram no veículo Fiat/Palio com as mercadorias e os demais integrantes retornaram no Ford/Ka. No dia seguinte, cada um recebeu a quantia de R\$ 1.500,00 em dinheiro de Eder, pela participação no roubo. Com relação ao segundo roubo ocorrido em 27/08/2021, foram utilizados dois veículos. Um Nissan/Versa, de propriedade de Guilherme, que conduziu o veículo, juntamente com John e Gabriel. No segundo veículo Fiat/Uno de propriedade de Wesley (com placas adulteradas próximo ao local), conduzido por este vieram Alemão e Eder. Wesley permaneceu neste veículo e Guilherme permaneceu no veículo Nissan, enquanto os demais integrantes ingressaram na farmácia, anunciaram o assalto, recolheram os medicamentos. Eder seguiu sozinho com o veículo Fiat/Uno com os medicamentos. Cada um recebeu a quantia de R\$ 1.200,00 em espécie.

Em juízo (fls. 984/985), mudou sua versão e afirmou que participou somente do segundo roubo, na companhia apenas de Cristiano e Juninho. Foi convidado por Cristiano para ir até a farmácia onde cometeram o assalto. É usuário de drogas e por estar em abstinência e querendo usar drogas aderiu à ação delitiva e praticaram juntos o crime. Não se recorda se ter participado do primeiro delito de roubo (dia 13). Conhece o corréu Erick pois ele mora em frente a sua casa, mas não se recorda de ter praticado o crime com ele. Disse que assinou seu interrogatório na delegacia sem ler, pois não sabe ler e escrever. Os medicamentos foram vendidos por Cristiano. Sobre sua participação no crime afirmou que a pedido de Cristiano pegou os medicamentos das prateleiras, os colocou em um saco preto e depois levou até o carro. Pela sua participação no crime recebeu a quantia de R\$ 1.500,00. Sobre os outros veículos e pessoas vistas pelos policiais, alega que não os conhece e não estavam praticando o roubo juntos.

Por sua vez, o réu John Carlos da Conceição Silva, na delegacia (fls. 267/268), negou os fatos que lhe foram imputados. Disse trabalhar como motorista de aplicativo, e na madrugada do dia 14/08/2021, o interrogando deu carona à Lauren até a casa de uma parente dela, no município de Barueri, e que estava na companhia da namorada Sirley. Não se recorda ter passado na rua Campos Sales. Em juízo foi determinado a suspensão do processo nos termos artigo 366 do CPP e realizada a produção antecipada da prova.

O réu Guilherme França dos Santos, em solo policial (fls. 280/283), negou os fatos a ele imputados e disse trabalhar como motorista de aplicativo, e que no dia 14/08/2021, o interrogando alugou um veículo Nissan/Versa de placas RNM-89C69/Belo Horizonte/MG e passou a usá-lo para serviço de Uber, sendo usado somente pelo interrogando, mas que no dia 26/08/2021, emprestou o veículo para um conhecido de prenome Cristiano, que devolveu o veículo somente na manhã seguinte. Reconheceu Amauri pelas fotos apresentadas, como sendo a pessoa proprietário de um bar situado na mesma rua da residência do interrogando.

Em juízo (fls. 980) negou a autoria dos fatos. Disse que no dia 12 de agosto prestou serviço de Uber na cidade de Jacareí e só voltou no seguinte. Por esse serviço recebeu 200 reais em dinheiro porque teve que aguardar o dia inteiro para só então retornar. Estima que a distância de sua casa até o local em que foi em Jacareí é de aproximadamente 01 hora. Sobre o segundo roubo, alega que emprestou seu carro no dia 26 de agosto para Cristiano Araújo, apenas seu conhecido. Não sabe a qualificação exata de Cristiano, nem o local em que pode ser localizado, apenas o nome da rua, bem como não o apresentou em juízo para corroborar sua versão por não o ter localizado, por estar preso. Conhece o corréu Erick de vista por morar na mesma rua e o corréu Amauri também de vista porque passa e o vê trabalhando no bar dele, mas afirma não ter nenhuma animosidade contra eles. Sobre o veículo Nissan que era alugado por seu pai e estava no dia do roubo disse ter verificado no

histórico do Uber que não tinha feito corrida naquele dia e se lembrou que havia emprestado o carro. Não chegou a ir com os policiais até a casa de Cristiano, somente os informou o nome da rua que ele morava, mas não sabia o número. Afirma ainda que tinha o número de telefone de Cristiano em seu celular, porém, apesar de estar acompanhado com o seu advogado na delegacia não lhe ocorreu de fornecer o número dele aos policiais para que pudessem tentar localizá-lo. Cristiano lhe entregou o carro no dia seguinte, por volta das 7 horas da manhã.

O acusado Wesley Reis Feitosa, na delegacia (fls. 327/8) negou os fatos a ele imputados. Disse que o veículo Fiat/Uno Vivace, placas DJL-7093-SP pertence à avó do interrogando e que nunca foi emprestado a terceiros. Afirmou conhecer John Carlos da Conceição que reside na mesma rua que o interrogando. Negou conhecer Guilherme, Ronaldo, Eder, Gabriel e Amauri.

Em juízo (fls. 986) voltou a negar participação nos crimes que lhe foram imputados na denúncia. Foi acusado porque, segundo os investigadores, o carro de sua avó estaria no local e no dia do roubo, porém o veículo que lhe foi mostrado era diferente do carro de sua avó, pois o veículo das imagens era insufilmado e os para-choques eram diferentes. Confirma que usa o veículo que pertence a sua avó. Não conhece os demais réus, apenas o corréu John de vista pois ele mora próximo a sua casa.

O réu Ederson Guilherme Lustosa dos Santos, não foi localizado durante as investigações policiais, sendo qualificado e indiciado indiretamente (fls. 110). Em juízo (fls. 976), negou os fatos a ele imputados. Afirmou que na época destes fatos havia quebrado o tornozelo no início do mês de agosto e permaneceu em repouso por 90 dias, teve que fazer cirurgia e colocar pinos. Afirma possuir os documentos da situação médica que alega, porém não os apresentou até o momento.

O réu Erick Henrique da Silva não foi localizado durante as investigações policiais, sendo qualificado e indiciado indiretamente (fls. 114). Ouvido em Juízo (fls. 978), confessou parcialmente a imputação. Disse ter participado apenas do segundo roubo descrito na denúncia. Disse que foi convite partiu de Amaury. Afirmou que participou do roubo junto com Amaury e Guilherme, este conhecido seu da mesma rua onde mora, além de outros indivíduos que não conhecia. Depois de três dias da realização do roubo recebeu de Amaury o valor de R\$ 2.000,00 pela participação no crime.

O acusado Gabriel do Nascimento Oliveira não foi localizado para prestar depoimento na fase policial. Em seu interrogatório em Juízo (fls. 982/983) negou ter participado dos crimes que lhe foram imputados na denúncia. Confirma que foi preso em outro assalto, no qual alega ter sido réu confesso. Conhece o corréu Amauri porque tem comércio (barbearia) próximo à casa dele, mas não sabe explicar por que ele teria indicado seu nome nesses roubos.

A negativa dos réus, contudo, foi contrariada pelas demais provas dos autos.

O representante da vítima, Declarante 1 - provimento 32, em solo policial (fls. 261/263 e 292), declarou que trabalha na Drogaria São Paulo e presenciou os assaltos ocorridos. No segundo roubo, estava descansando na sala de aplicação quando ali entraram dois funcionários da Drogaria e um indivíduo desconhecido, o qual mandou que ficassem quietos e disse que era um assalto, ele não aparentava estar armado. O indivíduo então pediu um saco de lixo para a testemunha 01. O declarante percebeu que haviam mais três indivíduos desconhecidos no local. Eles subtraíram medicamentos e saíram do local. Na delegacia, no dia 31/08/2021 reconheceu pessoalmente o roubador que o abordou na sala de aplicação como sendo a pessoa de John Carlos da Conceição Silva. No primeiro roubo um homem cor parda adentrou na farmácia, ele usava máscara facial (covid) e pediu um medicamento para tosse para a testemunha 01 que estava no balcão, em seguida entrou outro indivíduo, também pardo, gordo, com capuz e usando máscara facial (covid), em seguida o primeiro indivíduo anunciou o assalto e então apareceram mais dois indivíduos e passaram a subtrair diversos medicamentos. Na delegacia, ao observar o álbum de fotografia do setor de investigações, reconheceu com convicção a pessoa de Amaury dos Santos Marque, como sendo um dos autores dos dois roubos dos dias 13 e 27 de agosto de 2021, sendo que no primeiro roubo foi ele quem a abordou e a segurou pelo braço e no segundo ficou recolhendo os medicamentos.

Em juízo (fls. 960) disse que no primeiro roubo eram 04 indivíduos, eles entraram na farmácia e anunciaram o roubo, disseram que estavam armados, mas não viu armas. Eles subtraíram diversos medicamentos e dinheiro. Na segunda vez, também foram quatro indivíduos, sendo que dois deles estavam presentes também no primeiro roubo. A depoente reconheceu dois acusados na delegacia, sendo um deles o que a abordou e foi até o caixa onde anunciou o roubo na primeira vez e estava com outros indivíduos na segunda vez, o outro indivíduo que reconheceu era um pouco mais gordo e foi o que a pegou pelo braço e a levou para os fundos da farmácia e disse para que não apertasse o botão de pânico. No segundo roubo foi ele um dos que ficou pegando os medicamentos das prateleiras. Eles queriam medicamentos específicos, mais caros e os colocaram em sacos de lixo. No momento dos fatos, os indivíduos diziam que havia mais comparsas do lado de fora. Os próprios autores diziam que havia mais pessoas com eles e que havia um carro na esquina. No primeiro roubo viu o veículo em que eles chegaram, pois estacionaram em frente a farmácia, aparentava ser um Fiat/ Uno, no segundo roubo não viu o veículo porque estava nos fundos e não presenciou. Em tele-audiência a depoente não conseguiu reconhecer os acusados, mas afirmou ter convicção quando de seu reconhecimento na delegacia, ambos reconheceu pessoalmente e por fotografia também.

A ofendida - Testemunha 01 - provimento 32, disse que trabalha na Drogaria São Paulo como atendente, e presenciou os dois assaltos. Reconheceu John Carlos da Conceição Silva, como um dos autores do delito (fls. 266).

Em juízo (fls. 961), o declarante narrou que no primeiro roubo um rapaz entrou na farmácia e pediu medicamento para tosse, depois ele anunciou o assalto e entrou outro rapaz com ele e este foi até sua colega de serviço, em seguida entraram mais dois indivíduos e eles subtraíram medicamentos e cosméticos e dinheiro, ao todo eram quatro indivíduos, depois saíram de carro. Eles não mostraram armas de fogo. O prejuízo foi estimado em cerca de 100 mil reais. Um veículo conduzido por outro indivíduo parou em frente a farmácia e os quatro que ali estavam colocaram a mercadoria subtraída nesse veículo, mas não entraram nele, dois foram para um lado e outros dois para o sentido oposto, se dividindo. No segundo episódio, o depoente percebeu que dois dos indivíduos eram os mesmos do assalto anterior que estavam recolhendo os medicamentos e outros dois eram outros diferentes, já chegaram anunciando o assalto, sua colega de trabalho estava no horário de pausa descansando nos fundos e eles foram até lá. Em seguida subtraíram os medicamentos colocaram no carro que estava no estacionamento da farmácia e acredita que saíram todos nesse veículo. Além dos quatro indivíduos pode ver que havia um quinto que ficou aguardando dentro do carro. No segundo conseguiu ver o veículo acredita que seja um Fiat /Uno. Estima que o prejuízo desse segundo tenha ficado em torno de 60 mil reais. Ainda que todos estivessem utilizando máscara facial (covid) o declarante, na delegacia, foi capaz de reconhecer com convicção dois dos indivíduos que participaram dos dois assaltos, principalmente pela região dos olhos deles. Viu pelas câmeras de monitoramento a ação criminosa. Na delegacia participou de dois reconhecimentos por fotografia e pessoal, nos quais lhe foram apresentadas quatro pessoas e em cada um deles reconheceu um autor dos crimes, portanto, reconheceu dois autores que participaram dos dois roubos. Durante a tele-audiência reconheceu um dos autores como um dos que estava recolhendo os medicamentos.

A ofendida - Testemunha 02 - provimento 32, ouvida em solo policial, declarou que trabalha na Drogaria São Paulo como balconista, e presenciou o assalto ocorrido em 27/08/2021. Pode ver três indivíduos de posse de sacos de lixo preto, utilizados para acondicionar os produtos roubados. Viu quando a testemunha 01 foi levada para os fundos da loja por um dos roubadores. Não pode proceder ao reconhecimento dos autores devido ao nervosismo do momento. O Ministério Público e Defesas desistiram da oitiva desta testemunha.

O ofendido Wellington da Silva, na delegacia, declarou trabalhar na Drogaria São Paulo e testemunhou o roubo ocorrido no dia 13/08/2021. Disse que estava na sala de descanso quando foi abordado por dois indivíduos desconhecidos, que anunciaram o assalto. Os indivíduos já tinham rendido uma funcionária do local. Foi levado ao salão da farmácia e lá pode ver 4 indivíduos do sexo masculino, recolhendo os produtos e colocando-os em sacos plásticos. Um dos roubadores fazia menção estar

armado. Sofreram ameaças, disseram que se não oferecessem resistência, nada de mal lhes aconteceria. Viu um veículo estacionado defronte a loja o qual foi utilizado na fuga. Não teve condições de proceder ao reconhecimento dos autores, devido ao nervosismo do momento. O Ministério Público e Defesas desistiram da oitiva desta testemunha.

Como decide o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a palavra da vítima, em delitos patrimoniais, tem grande valia e deve ser levada em conta na prova da autoria delitiva. Nesse sentido: "PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Ofendido sem motivo para incriminar desconhecido - Tratando-se de vítima insuspeita, suas palavras devem preponderar sobre as negativas do réu, na medida em que suas declarações apontam de forma harmônica e coerente para a autoria do delito - Entendimento - Recursos improvidos" (Apelação Criminal Com Revisão nº 993.08.039749-0 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Leonel Costa - j. 09.12.08 - V.U.). "PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima, coerente e uniforme - Inexistência de motivo para que o ofendido, pessoa totalmente desconhecida do réu, venha a incriminá-lo gratuitamente - Eficácia" (Apelação Criminal nº 989.082-3/7 - Franca - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Presidente e Relator: Guilherme G. Strenger - j. 18.04.07 - V.U.).

Por sua vez, a testemunha Ronaldo Cipriano Galvão, em solo policial, declarou ser proprietário e único usuário do veículo Fiat/Palio, placas EBZ-0966-SP. Negou qualquer envolvimento com os roubos ocorridos nas madrugadas dos dias 13 e 27/08/2021 na Drogaria São Paulo. Reconheceu nas imagens apresentadas na delegacia, seu veículo usado na ação, bem como a pessoa de Amauri dos Santos Marques, como sendo seu conhecido e vizinho. Afirmou que emprestou o referido veículo a Amauri, que alegou urgência médica, em 13/08/2021, tendo sido lhe devolvido no dia seguinte, sem avarias.

As partes desistiram da oitiva em juízo da testemunha 02, Wellington, Ronaldo e Almir (fls. 988).

As testemunhas Denilson Rizzatello e Rafael da S. Mello, policiais civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que em trabalho investigativo dos fatos descritos nos boletins de ocorrência nº 1910/21 e 2057/21, reportando roubos perpetrados contra a Drogaria São Paulo sito à Rua Campos Sales, 591 - Barueri, após cumprimento do mandado de Busca e apreensão e diante das informações colhidas com um dos indivíduos preso na operação e diligência de campo, lograram êxito em identificar o restante dos envolvidos nos dois roubos reportados nos referidos boletins de ocorrência. O investigado Amauri confessou a prática de ambos os roubos e delatou os demais integrantes e função de cada um. Os delitos foram gravados pelas câmeras de segurança do local, o que possibilitou a identificação dos donos dos veículos utilizados na ação delitiva, e elucidação das autorias. O acusado Amauri foi reconhecido fotograficamente pela Declarante 01 e pelo amigo e testemunha Ronaldo, pessoa que havia emprestado o veículo Pálio, utilizado no primeiro roubo. O acusado John foi reconhecido pessoalmente pela Declarante 01 e pelas testemunhas 01 e 02.

Em juízo (fls. 962) a testemunha Rafael disse que participou das investigações das duas ocorrências de roubo em datas distintas. Nos dois roubos foram utilizados quatro veículos, sendo que no primeiro foi usado um Ford Ka e um Pálio e no segundo um Nissan e um Fiat Uno cor preta. Esses veículos foram identificados pelas imagens das câmeras de monitoramento, tanto do estabelecimento comercial como da rua, além do relatório da Guarda Municipal, nos quais foi possível verificar os emplacamentos. De posse dessas placas, constataram que todos os veículos eram da zona leste de São Paulo, e então diligenciaram para identificar os proprietários ou quem os utilizava. O veículo Pálio era utilizado pela pessoa de Ronaldo o qual foi intimado, compareceu e informou que havia emprestado esse veículo para o acusado Amaury, as imagens dos roubos foram mostradas para Ronaldo e ele identificou nelas o acusado Amaury como sendo um dos autores. O veículo Ford Ka era utilizado pelo acusado John Carlos, que também foi intimado e ao ver as imagens alegou que Amaury era quem utilizava o carro. John reside na mesma rua do acusado Wesley, e este último teria utilizado, no segundo roubo, o veículo Fiat Uno preto que estava registrado no nome da avó de Wesley. John e Wesley negaram participação

nos crimes. Durante as investigações também foram identificados os suspeitos Ederson, Gabriel e o Erick, os quais teriam sido delatados pelos outros suspeitos. Ederson e Erick foram identificados nas imagens do primeiro roubo saindo do veículo Pálio e entrando na farmácia, sendo Ederson o primeiro que entrou e simulou efetuar uma compra antes do anúncio do assalto. Não se recorda da participação de Gabriel. O carro Nissan, identificado em um dos roubos era utilizado por Guilherme e estava locado em nome do pai dele, mas não foi possível verificar pelas imagens se Guilherme participou do roubo. Guilherme morava na mesma rua em que Amaury e Erick, segundo ele teria emprestado o veículo para um tal de Cristiano sem apresentar maiores detalhes que pudessem identificar suposta pessoa. As vítimas compareceram e reconheceram os réus John e Amaury, mas não reconheceram os demais integrantes. Segundo as informações das vítimas, os autores demonstravam ter conhecimento acerca dos medicamentos mais valiosos. John negou ter participado. Não se recorda se Erick participou do segundo roubo. Em nenhum momento o acusado Wesley foi visualizado nas imagens de segurança, somente o veículo que ele estava utilizando e também não foi reconhecido pelas vítimas, ele negou que estivesse na cidade de Barueri sem dar maiores explicações. O réu Amaury foi quem mais auxiliou com informações durante as investigações, principalmente em seu segundo depoimento, pelo que recorda ele estava acompanhado de advogado pela menos na primeira vez. Pelas imagens Amaury apontou Gabriel enquanto a vítima indicou John. Gabriel foi reconhecido fotograficamente por Amauri às fls. 29. Quanto ao réu Guilherme, ele não foi visto pelas imagens, somente o veículo Nissan que estava locado pelo pai dele e sublocado para ele. Os veículos foram periciados, exceto o Nissan que já havia sido devolvido à locadora.

O policial Denilson em Juízo disse que conseguiram identificar os veículos e parte da dinâmica dos fatos através de câmeras de segurança e relatório da Guarda Municipal. Conseguiram localizar os veículos que foram usados nos crimes. Primeiro localizaram o veículo Ford Ka prata utilizado por John. Em seguida identificaram o veículo Pálio usado por Ronaldo e este prestou declarações alegando que no dia do roubo havia emprestado esse veículo para o réu Amauri. Através das declarações de Amauri conseguiram identificar outros coautores. Utilizando as imagens captadas e as informações de Amauri identificaram como autores do primeiro e segundo roubo os réus Gabriel, Amauri, Ederson, Erick, John e Guilherme, e com participação apenas no segundo o réu Wesley. As vítimas reconheceram dois autores. Amauri foi ouvido em sede policial por duas vezes, na primeira vez estava acompanhado de advogado, já na segunda não se recorda. Através das imagens fornecidas pela Guarda Municipal foi possível visualizar o momento em que os veículos identificados circulam juntos nas imediações do local do crime, inclusive saindo juntos após o roubo, foi também por meio dessas imagens que conseguiram identificar as placas, inclusive também foi possível visualizar o momento em que eles alteram a placa do veículo Ford Ka com fita adesiva antes do roubo. O veículo Nissan estava locado para o pai de Guilherme e foi usado por este último, o qual embora tenha tentado se desvincular do veículo no dia do roubo alegando que o havia emprestado para um tal de Cristiano não comprovou ou forneceu meios para que isso fosse verificado. O réu Erick mora em frente a casa de Amauri, e este último deletou a participação dele e o apontou nas imagens do crime. O Wesley ficou no cavalo no segundo roubo, utilizou o veículo Fiat Uno preto que estava no nome da avó dele, ela confirmou que só seu neto era quem utilizava este carro, ele não aparece nas imagens captadas. Ederson também é identificado por Amauri nas imagens do roubo e também por sistema de reconhecimento facial. A participação do réu Gabriel foi apontada por Amauri, pelo que recorda ele teria ficado aguardando no veículo no primeiro roubo, não se recorda a atuação dele no segundo roubo. O réu Guilherme foi identificado através do veículo alugado em nome do pai dele e de declarações de que ele estaria utilizando o carro no dia do crime aliado a ausência de justificativa convincente por parte dele no sentido de que não estava com o veículo naquele momento ou de que outra pessoa o estaria utilizando. Os valores em dinheiro e os medicamentos não foram recuperados. A participação de Ronaldo foi excluída por que declarou o ter emprestado o veículo para Amauri e este confessou o crime e não apontou Ronaldo com um dos autores. A testemunha de defesa Vitória de Souza Oliveira, ouvida em juízo (fls. 968) disse



não ter parentesco nem ser companheira do réu Wesley Reis Feitosa, mas o conhece há muito tempo, sabe que ele trabalha em uma pizzaria e não tem envolvimento com crime. Não conhece a pessoa de John e nunca ouviu Wesley falar sobre ele.

A testemunha de defesa Ione Dias Leal, ouvida em juízo (fls. 970) conhece o réu Guilherme da rua onde mora, sabe que ele trabalha como Uber e entrega marmitas. Presenciou no dia 26 de agosto de 2021, no bar de sua mãe próximo onde o Guilherme mora, e ele estava no bar tomando cerveja quando um rapaz procurando por ele pedindo um "socorro" (corrida Uber), mas ele disse que não podia ir por estar bebendo mas emprestou o veículo para esse rapaz. Não conhecia a pessoa para quem ele emprestou o carro dele, acredita que esse fato se deu por volta das 21:30h. Não viu quando o veículo foi devolvido, pois foi embora por volta da 23 horas.

A testemunha de defesa José Milton Rio Ribeiro, ouvida em juízo (fls. 971) disse que conhece o réu Guilherme desde a infância, sabe que ele não tem envolvimento com crime, trabalha com carro de aplicativo e já trabalhou com o depoente. Sobre os fatos afirma que foram juntos fazer um serviço na cidade de Jacareí no dia 12 de agosto de 2021 e voltaram na noite do dia 13. Nesses dois dias ele não saiu de sua companhia pois estavam trabalhando direto para terminar o serviço. Afirma que o serviço era uma revisão elétrica em uma fábrica, mas não possui documentos como notas fiscais para comprovar o que alega por se tratar de um bico, o pagamento foi feito em dinheiro e não se recorda o nome da fábrica.

A testemunha Francisco Antonio Carlos, ouvida em juízo (fls. 972) disse conhecer o réu Guilherme porque jogam bola juntos na vila, não sabe dizer se ele tem envolvimento com crime, ele trabalha com aplicativo e entregando marmitas. Afirma que estava com ele no dia 26 de agosto de 2021 no bar bebendo, quando chegou um rapaz e pediu o carro dele emprestado e Guilherme emprestou. Se recorda que isso ocorreu numa quinta feira por ser o dia que jogam futebol.

A testemunha de defesa Marcelo Guilherme dos Santos, ouvida em juízo (fls. 973) disse ser pai do réu Ederson, mas não mora com ele há cerca de 12 anos. Não conhece os amigos de seu filho.

A testemunha de defesa Carlos Eduardo Ferreira da Silva, ouvida em juízo (fls. 974) disse ser vizinho do réu Gabriel e o conhece desde que ele era criança, não sabe de nada que o desabone, trabalha em um salão de cabeleireiro.

A testemunha de defesa Wagner Urcioli Coradete, ouvida em juízo (fls. 975) disse que conhece o réu Wesley desde que ele nasceu. Moram no mesmo bairro, sendo que o declarante mora ali há mais de trinta anos e não conhece ninguém chamado de John. Costuma jogar bola às sextas feiras e Wesley sempre está lá. Nunca o viu envolvido com crime, sempre foi trabalhador.

Passo à análise do conjunto probatório produzido tanto nas investigações policiais quanto em contraditório judicial especificamente a cada acusado.

Inicialmente em relação ao réu Amauri, este, em seu interrogatório policial, confessou ter participado dos dois crimes de roubos aqui apurados, além disso acabou por delatar também os corréus John, Guilherme, Eder, Gabriel e o vulgo "Alemão", que teriam participado do primeiro roubo e Guilherme e Wesley que teriam participado do segundo roubo. Porém, em juízo, Amauri modificou sua versão, afirmando ter participado apenas do segundo crime, em companhia das pessoas de Cristiano e Juninho, pessoas até então sequer mencionadas por ele ou por qualquer outra testemunha.

Além disso, foi reconhecido com segurança pela Declarante 01 como sendo um dos autores de ambos os roubos, que descreveu com detalhes sua participação dizendo que no primeiro roubo ele a teria abordado e a segurado pelo braço e no segundo ficou recolhendo os produtos.

Os policiais confirmaram ter chegado até este réu também por meio das imagens captadas do veículo Pálio. Este veículo era de propriedade de Ronaldo que comprovou ter emprestado o carro na data do primeiro roubo para o réu Amauri. Ronaldo também identificou este acusado nas imagens da farmácia durante a ação criminosa.

Portanto, a prova é farta acerca da participação deste acusado nos dois delitos de roubo, bem como é certo que estava associado aos demais acusados e a outras pessoas não identificadas para a prática de crimes dessa natureza, tendo em vista a organização da ação delitiva, premeditação e boa execução, demonstrando se tratar

de verdadeira organização criminosa.

O réu Guilherme, durante as investigações negou ter participado dos crimes, contudo confirmou que trabalhava como motorista de aplicativo e utilizava o veículo Nissan placas RNM-89C69/Belo Horizonte/MG, veículo este identificado pelas imagens de monitoramento como tendo sido utilizado no segundo roubo, alugado por José Gomes dos Santos, pai de Guilherme.

Conforme delação de Amauri na delegacia, Guilherme teria participado de ambos os crimes, mas teria permanecido no carro.

Contudo, essa prova não foi ratificada em Juízo, de sorte que paira contra o acusado Guilherme apenas a certeza de que participara do segundo crime, no qual fora visto pelas imagens o veículo Nissan que era por ele utilizado.

Apresentou em Juízo uma versão completamente fantasiosa de que teria emprestado o veículo a uma pessoa de prenome Cristiano. Contudo, não soube esclarecer maiores informações acerca da qualificação de Cristiano. Assim, não é crível que alguém entregue o seu veículo, que segundo ele era utilizado para o trabalho, à noite, para pessoa desconhecida, sem sequer saber aonde ele iria e o que iria fazer. Por outro lado, a versão de Guilherme foi "combinada" com o corréu Amauri, o qual, apenas em Juízo, apresentou esse nome de Cristiano como sendo um dos roubadores. Verifica-se nítida inovação com o fito de livrar Guilherme das imputações.

Para tentar corroborar sua versão e seus álibis, o acusado apresentou a testemunha Ione Dias, a qual afirmou ter presenciado o empréstimo do veículo no dia 26, contudo esta testemunha alegou não conhecer a pessoa a quem foi emprestado o carro e teria ido embora por volta das 23 horas não sabendo que horas o veículo teria sido devolvido a Guilherme, atentando-se aqui que o segundo roubo ocorreu na madrugada do dia 27. Francisco Antonio também afirmou ter presenciado o empréstimo do veículo no dia 26, também não sendo capaz de indicar a quem teria sido emprestado nem o horário da devolução. Já a testemunha José Milton afirmou que estava com Guilherme em Jacareí entre os dias 12 e 13 de agosto, estariam prestando serviço de revisão elétrica em uma fábrica, porém não teria nenhum tipo de documento comprobatório dessa prestação de serviço, teriam recebido em dinheiro, mas sequer sabe dizer o nome da empresa para quem foi prestado o serviço ou sua localização exata.

Apesar da oitiva dessas testemunhas de defesa que pouco souberam esclarecer, Erick em Juízo confirmou ter participado do roubo com Guilherme e, por fim, cabe ressaltar que todos os acusados eram moradores do mesmo bairro, a maioria residia na mesma rua. Ou seja, é nítido que se juntaram para a prática desses crimes de roubo e vieram até esta Comarca, com o carro de Guilherme, quer era alugado, para a ação delitiva.

Em depoimento, o policial Rafael afirmou que o veículo Nissan utilizado por Guilherme foi captado nas imagens de monitoramento no segundo roubo, o que inclusive possibilitou sua identificação.

O que se percebe, portanto, é que as testemunhas de defesa não conseguem de forma segura afastar o acusado da cena dos crimes, isso porque prestam informações imprecisas e, no caso da testemunha José Milton, desacompanhadas de provas documentais que corroborem com seu depoimento.

Além disso, como já dito, o réu Guilherme sustenta que no dia 26 teria emprestado o veículo para um conhecido e sequer traz qualquer informação acerca dessa suposta pessoa para que fosse identificado e ouvido, apesar de dizer que é seu conhecido, saber onde mora e possuir seu contato telefônico, nunca possibilitou a identificação dessa pessoa, nem mesmo na fase das investigações.

Portanto, o que as provas comprovaram em relação a este réu é que inegavelmente o veículo Nissan por ele utilizado foi flagrado pelas imagens captadas como sendo efetivamente utilizado na prática do segundo roubo, além da confirmação do corréu Erick, que o colocou na cena do crime, ademais o réu não conseguiu apresentar elementos concretos que o desvinculassem desse roubo, impondo-se em relação a ele a condenação em relação ao segundo delito.

Quanto ao primeiro roubo a prova apresentada traz dúvida razoável em favor do acusado, posto que seu veículo e o próprio réu não foram vistos nas imagens, bem como não foi reconhecido pelas vítimas, havendo apenas a delação de Amauri, que foi

retificada em Juízo, sendo por este crime, de rigor, sua absolvição.

Quanto ao réu Erick, como já dito, foi ouvido em juízo, oportunidade em que confessou parcialmente sua participação apenas no segundo roubo (dia 27). Disse ter sido convidado por Amauri e confessou que Guilherme também participou desse roubo, além de outros indivíduos. Afirmou que por sua participação recebeu R\$ 2000,00. No entanto, em relação ao primeiro roubo, o policial Rafael afirmou que o réu Erick foi identificado pelas imagens do primeiro roubo quando saiu do veículo Pálio e entrou na farmácia, juntamente com o corréu Ederson, e o policial Denilson relatou que Erick foi delatado e apontado nas imagens do primeiro roubo por Amauri. Portanto a prova demonstrou sua participação nos dois roubos e, conseqüentemente, também comprova sua associação para a prática desses crimes com os demais agentes. O réu Ederson, ouvido apenas em juízo, negou sua participação nos crimes, alegou que na época desses fatos havia quebrado o tornozelo e teria ficado em repouso por 90 dias, porém não apresentou qualquer comprovação documental acerca desta situação.

O policial Rafael relatou que a participação desse réu foi verificada a partir da delação de Amauri que também o identificou nas imagens do primeiro roubo saindo do veículo Pálio, como sendo o primeiro que entrou na farmácia e simulou efetuar uma compra antes do anúncio do assalto.

Tal relato vem ao encontro do depoimento de todas as testemunhas.

O policial Denilson confirmou que além do reconhecimento feito por Amauri, o réu Ederson também foi reconhecido nas imagens por sistema de reconhecimento facial "ABIS", o que de fato se verifica no relatório policial de fls. 15/24.

Ademais, durante as investigações Amauri afirmou que Ederson teria participado dos dois roubos, sendo inclusive o responsável pela organização e venda dos produtos dos crimes, embora tenha retificado sua versão em Juízo.

A que se atentar que a última versão de Amauri acerca dos fatos teve sua integral credibilidade prejudicada, posto que contrariada pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais, bem como pelo relatório policial juntado às fls. 7/13, no qual foi possível identificar a participação do réu Ederson nos dois roubos.

O que se verifica pelas provas é que não há dúvida da participação do réu Ederson em todos os crimes que lhe foram imputados.

O ré Wesley negou os fatos tanto durante as investigações, quanto em juízo.

Confirmou apenas conhecer o corréu John e utilizar o veículo Fiat Uno pertencente a sua avó, identificado pelos policiais em um dos roubos, mas disse que o carro da avó era diferente quanto ao para-choques e insulfilme, o que não se comprovou.

Ademais, a localização do veículo se deu em datas posteriores ao crime e acessórios do veículo poderiam ter sido removidos.

Este réu não foi reconhecido pelas vítimas, porém sua participação foi flagrada pelas câmeras durante o segundo roubo na entrada da farmácia, conforme relatório policial de fls. 7/13, além dos depoimentos do policial Rafael que confirmou ter sido o veículo Uno preto de Wesley identificado no segundo roubo.

As testemunhas todas mencionaram a utilização desse carro e o policial Denilson também afirmou que foi possível concluir a participação de Wesley no segundo roubo através das imagens.

Por fim, como já dito, todos os réus eram conhecidos, amigos de bairro, não sendo crível que o veículo identificado não era o da avó de Wesley, veículo que ele próprio informou que estava na sua posse.

O réu não trouxe justificativa convincente, ou ao menos capaz de gerar dúvida razoável acerca de sua participação no segundo roubo, para o qual a condenação se mostra necessária.

Por fim, em relação ao acusado Gabriel, este negou a participação nos crimes. Embora também conhecesse o réu Amauri e tenha sido preso em flagrante por outro roubo semelhante, não foi reconhecido pelas vítimas, não foi delatado pelos comparsas, não apareceu nas imagens captadas pelos sistemas de monitoramento e segurança. O único fato que pesa contra este acusado é a delação por parte de Amauri durante as investigações, que não se confirmou em juízo.

Segundo Amauri, Gabriel teria ficado aguardando em um dos veículos, o que não foi

possível se verificar por nenhum outro meio de prova, restando completamente isolada essa versão durante a investigação e sequer confirmada em contraditório judicial. Portanto, pela ausência de provas suficientes, imperativa a decisão por sua absolvição integral.

Por fim, nota-se que os acusados, todos moradores da mesma vizinhança (CEPs residenciais: 08150 e 08080 e 08081) e na posse de veículos próprios ou por ele(s) alugados e/ou emprestados, utilizados nas ações criminosas, estavam no local dos fatos, distante mais de 50 quilômetros de suas residências, nas madrugadas das datas dos delitos, (imagens da Drogaria São Paulo e da Guarda Municipal), sem que pudessem apresentar qualquer justificativa para essa situação.

Quanto ao delito de associação criminosa, verifica-se que os indícios, juntamente com todo o conjunto probatório, fazem concluir que os réus foram previamente recrutados, organizaram e dividiram tarefas, de forma que cada cúmplice desempenhasse função para êxito da ação criminosa de roubo de medicamentos, a qual aderiram.

A prova de associação estável para a prática de crime restou demonstrada para os acusados Amauri, Ederson e Erick que comprovadamente participaram dos dois roubos. Para os acusados Wesley e Guilherme, cuja participação restou comprovada apenas no segundo delito, não foi possível se verificar com segurança que já estavam associados aos demais, ou que se tratou de uma ação isolada e oportunista.

Destarte, comprovadas as autorias do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes em continuidade e associação criminosa dos acusados Ederson, Amauri e Erick, bem como as autorias de Guilherme e Wesley apenas no roubo ocorrido no dia 27/08/21, tudo comprovado pelos depoimentos dos policiais e os reconhecimentos seguros das vítimas, além das imagens captadas da ação delitiva, documentos juntados aos autos e ainda ante a delação do acusado Amauri, passo à dosagem das penas.

O concurso de agentes e a continuidade delitiva nos crimes de roubo restaram patente nos autos, em face dos coerentes relatos das vítimas e demais conjunto probatório.

O histórico criminal dos acusados Amauri, Erick, Guilherme e Wesley demonstra que são primários e não registram maus antecedentes (F.As, certidões criminais de fls. 365/366, 373/374, 375/376, 349/380), já o réu Ederson é reincidente em crime de roubo majorado (F.A e certidão criminal de fls. 370/371 e 1073/1074).

Passo, pois, à dosimetria das penas, com base no disposto no art. 59 e 68 do CP: Em relação aos réus Amauri, quanto ao delito de roubo, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, isso porque, em ambos os crimes de roubo foi estimado prejuízo à empresa ofendida superior a R\$ 170.000,00 não recuperados. Além disso, evidenciou-se ousadia exorbitante por parte dos agentes ao praticarem no período de quinze dias, no mesmo estabelecimento comercial, crime da mesma espécie, utilizando forma semelhante de execução, inclusive com a participação de mesmos agentes nos dois crimes e utilização de ao menos quatro veículos nas empreitadas criminosas atentando-se, ainda, que alguns desses veículos eram utilizados pelos autores em suas vidas sociais. Por fim, verificou-se uma experiência que foge do ordinário, pois subtraíram produtos específicos, de maior valor comercial, para revenda ilegal com grave risco à saúde pública. Tais circunstâncias são desfavoráveis ao acusado e demonstram uma maior reprovabilidade da conduta, exigindo maior repressão do Estado. Assim, fixo a pena base em 06 anos de reclusão, com aumento de 1/2.

Presente a circunstância atenuante da confissão, pois ainda que parcial foi levada em consideração na fundamentação, reduz as penas em 1/6.

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, nem causas de diminuição.

A causa de aumento de pena - concurso